

銃砲刀剣類等所持取締法の施行について

昭三三、三、二〇警察庁の訓令第一号
警察長次長より都道府県公安委員会
委員長各官区警察局長宛

昭和三十三年法律第六号をもつて銃砲刀剣類等所持取締法が公布され、来る四月一日から施行される（附則第一項）のであるが、この施行については、昭和三十三年政令第三十三号をもつて同法施行令が、昭和三十三年総理府令第十六号をもつて同法施行規則がそれぞれ制定されたので左記事項をもち知の上で憶のないように運用されたい。

記

一 銃砲刀剣類等所持取締令（以下「旧令」という。）と銃砲刀剣類等所持取締法（以下「法」という。）との主たる相違点

1 捕鯨用標識銃等取替事業及びその使用人並びに捕鯨用標識銃等製造事業者、文化財保護委員会の承認を受けて刀剣類の製作をする者及び輸出のための刀剣類の製作を業とする者等の使用人についても、あらかじめ都道府県公安委員会に届け出ることによつてその業務のための銃砲又は刀剣類の所持を認めることとし、あわせて従来捕鯨用標識銃等製造事業者及び輸出のための刀剣類の製作を業とする者の届出の届出先が都道府県知事とされていたのを改めこの種の届出先をすべて都道府県公安委員会に統一したこと。（第三条第一項、第二項）

2 (一)政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲又は刀剣類の所持 (二)国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の出発台図の用途に供するため必要な銃砲の所持及び (三)一般の風俗慣習上所持することがやむを得ないと認められる刀剣類の所持についても、都道府県公安委員会の許可を受けさせることに

よりこれを認めることとしたこと。（第四条第一項）

3 本邦において開催される銃砲又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることにより一定の期間当該国際競技に用いる銃砲又は刀剣類を所持できることとしたこと。（第六条）

4 許可を受けて銃砲若しくは刀剣類を所持する者又は登録を受けた火なわ式銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、第四十条又は第六条に掲げる用途に供するかその他正当な理由がある場合を除いては、これを携帯し、又は運搬してはならないこととし、加えて、許可又は登録を受けた銃砲がみだりに発射されないよう危事防上必要な規定を整備したこと。（第十條、第十一條）

5 都道府県公安委員会において危事防上必要がある場合提出を命じた銃砲又は刀剣類の仮簡置に伴う手続について、危事防上の目的を達成できる限度において、できるだけ関係者の権利保護を考慮した規定を設けたこと。（第十一條第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第二十六條第五項）

6 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、許可証又は登録証を常に携帯していなければならない旨の規定の履行を確保するため、警察官がその提示を求めることができることとしたこと。（第二十四條）

7 銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合における当該銃砲又は刀剣類の仮簡置、返還、所有権の帰属その他につき必要の規定を設けたこと。（第二十五條）

8 旧令の没収の規定を善意の所有等者の権利の保護を考慮した規定に改めたこと。（第二十七條）

二 一般的留意事項

1 銃砲又は刀剣類の取締に当つては、この法の趣旨に基き、銃砲刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な限度においてこれを行い、国民の權利を不当に侵害することのないようにすること。

2 許可を受けて所持できる銃砲又は刀剣類の範囲がこの法により合理的に広められたことにかんがみ、許可又は登録を受けさせることにより顕在化できる銃砲又は刀剣類については、必要な報告活動を積極的に行う等の措置を講じできるだけその顕在化に努めること。このため法第二十三條の届出の規定を活用し、この規定により届出をした者に対しては、当該銃砲又は刀剣類が許可又は登録を受けることのできるものである限り、その過去の所持については、いたすならせん索をしないこと。

3 けん銃等で許可又は登録を受けることのできない性質の銃砲又は刀剣類の取締に当つては、いわゆる暴力団等の視察内てい及び外国人からの不法購入等の内ていの強化により、適確な資料に基く個々の取締の徹底を図ること。

4 銃砲又は刀剣類についての二斉取締は、とかく右に掲げる取締の徹底よりは、取締が比較的容易な形式犯に走り件数主義に流れて善良な国民に迷惑を及ぼすおそれがあるから、このような二斉取締は行わないようにすること。

三 条章ごとの留意事項

1 法第四條關係

(一) 漁業又は建設業の用途に供するため必要な銃砲又は刀剣類の所持の許可に当つては、当該銃砲又は刀剣類が本来漁業又は建設業の用途に供するため必要なものであるかどうかを慎重に検討し、客観的に必要なものについてのみ許可するようにすること。

(二) 政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲の許可に

ついては、当該試験又は研究が政令で定める要件を欠くに至つた場合には、取り消されるものであるから許可をするに当つては、あらかじめその旨指導しておくこと。(参照：銃砲刀剣類等所持取締法施行令(以下「令」という。)) 第一章

なお、令第一条第二号に規定する当該試験又は研究をする場所の構造設備について危害予防上必要と認めて定める条件は許可のつどその条件を定めるものとする。

(三) 出發台図の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可の申請を受けた場合は、令第二条及び令第三条に規定する社会教育關係団体が、全国的な団体である趣旨に基き当庁と緊密な連絡の上許可するようにすること。

(四) 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗習慣上やむを得ないと認められるものの許可については、所持しようとする者と所持される刀剣類との関連が、一般社会の善良な風俗習慣上やむを得ないと認められるか否かを慎重に検討し、許可の適正を期すること。

なお、この場合、家業、遺品として所持される性質のもの又は一般の風俗習慣上特別のゆかりがあると認められるような記念品として贈られたもの等は許可することとし、単なる旅行のみやけ物の場合又は年中行事として行われる大名行列において竹光等で足りる場合等は許可しないようにすること。

2 法第六條關係

法第六條に規定する国際競技に参加するため入国する外国人の許可の取扱については、事前に当庁において社会教育關係団体と打ち合せて選手をその他必要な事項を入国予定の出入国港の所在地を管轄する都道府

眼等により、ただ連絡するようにするから、当該都道府県警察においては、当庁と緊密に連絡の上、あらかじめ許可証を準備する等の措置を講じておくこと。

この場合において、その許可の手続は、出入国港において通関手続と併行して行い（この際は仮留置はしないものとする。）関係外国人等にしたずらな手数をかけないようにする等国際化課上の配慮をすること。

（参照 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（以下「規則」という。）第一条ただし書）

3 法第七条関係

（一）外国人に規則別記様式第七（A）号の許可証を交付する場合には、許可証外面の中欄に別添（一）のAの英文を添付する等の措置を講じ、所持に関する注意をすること。

他の都道府県公安委員会が交付した許可証の書換の申請を受けた場合においては、規則別記様式第七（A）号内面の記載事項変更欄に記載せず、申請を受けた都道府県公安委員会が新たな許可証を交付するものとする。ただし、この場合においても、書換の申請であるから、手数料は徴収できないこと。

（二）許可証がき損して許可証としての用途に供し得ないような場合には、法第七条第二項に規定する滅失に該当するものであるから、その旨指導し、届出に当たっては、再交付の手続を行わせること。

4 法第十条（法第二十一条）関係

法第十条（法第二十一条）の規定による正当な理由に該当する場合とは、観賞、鑑定、研究、修理、売買等社会通念上一般に正当な理由があると思われる場合である。したがって、正当な理由に該当しない場合とはこれ以外の場合で主として殺傷、暴行、脅迫等刑法令に触れる行

為又はその前段階に該当すると認められる行為をいう。正当な理由があるか否かの判断は、社会通念によつてこれを認定すべきものであるから主観的判断によつて行い、権を侵害することのないようにすること。

なお、犯罪が発生し、又は発生するおそれがないのに法第十条（法第二十一条）違反の容疑をもっている一斉取締は行わないこと。

5 法第十一条関係

法第十一条第四項の規定により新たに所持しようとする者から返還の申請があつた場合においては、申請の理由及びその事実に関連がないかどうかを確認の上返還するようにすること。（参照 規則第十三条）

なお、返還の申請をしようとする者が当該銃砲又は刀剣類を保管する都道府県公安委員会の管轄する地域内に居住していないときは、その住所を管轄する都道府県公安委員会を經由して行うものとする。

（参照 規則第十一条）

この場合において、規則第十一条の規定による銃砲刀剣類返還申請書二通のうち一通は、經由する都道府県公安委員会で整理すること。

6 法第十三条関係

法第十三条の規定による、調査をする必要があると認めるときは、日時及び場所を指定して、個々についても検査を行うことができる趣旨のものであるが、なるべく許可を受けた者の便宜を考慮してこれを行うようにすること。

検査の場所は、原則として警察署とするものとする。

7 法第三章関係

登録銃砲刀剣類の取扱については、善良な国民の愛力意欲を阻害することのないよう注意するとともに、都道府県教育委員会とも連絡の上、取扱の適正を期するよう配慮すること。

なお、登録銃砲刀剣類の取扱に關しては、別途通達によること。

8 法第二十四条関係

警察官が許可証又は登録証の提示を求めることができるのは、これらの携帯義務の履行を確保するために認められたものである点に、かみ提示の要求を濫用しないようにすること。

9 法第二十五条関係

(一) 仮領置の場所は税関で行うものとし、仮領置に当つては、上陸者に不快な印象を与えないよう留意し、仮領置の趣旨及び返還の手続等を説明した別添二の資料等を配布する等適切な取扱をすること。

(二) 令第六条に規定する場合の取扱については、当該上陸者につき、出入国管理令施行規則（昭和二十六年法務省令第十八号）別記様式第十四号（需港地上陸許可証）又は第十五号（観光のための通過上陸許可証）に記載された上陸時間又は期間及び行動の範囲又は通過経路等をそれぞれ確認し、その所持する銃砲又は刀剣類の保管の状況を聴取しておくようにすること。

(三) 法第二十五条第二項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継ぐ場合においては、仮領置した警察署長は、その旨入国地の税関に連絡するものとする。

(四) 規則第十四条の保管引継書は、別添三のとおりとすること。

なお、引継を行うに際しては、事故の防止につとめ、警察官に直接行わせるようにすること。

(五) 警察署長は、規則第十五条の規定により仮引渡書を交付した後、その仮引渡書を受領した者が、仮引渡書を税関に提示して通関手続を行つたことを確認してから、当該申出入の所持する仮領置証と引き換えに現物を返還すること。（参照 規則第十三条、第十五条）

なお、この場合警察署長は、返還した銃砲刀剣類の許可（登録）の手続の有無及びその結果を関係警察署に照会する等犯罪予防上必要な措置を講ずるようにすること。

(六) 法第二十五条第三項第三号又は第四号の申出により返還する場合は、仮領置をしている警察署の警察官が出国地又は積出地の税関において直接持ち出そうとする者又は積み出そうとする者に引き渡すようにすること。

(七) 仮領置後六月又はその延長承認期間を経ても仮領置された銃砲又は刀剣類が引き取られないため国庫に帰属した場合においては、警察署長は、この旨を関係税関に通報しておくこと。

(八) 法第二十五条関係の取扱については、大蔵省税関部と協議済みであるので了解のこと。

10 法第二十六条関係

都道府県公安委員会が行う一定の公在式による告示は、各都道府県公告式条例によつて行うこととなるが、これに備えて各都道府県公安委員会規則中に「銃砲刀剣類等所持取締法（昭和三十三年法律第六号）第二十六条により〇〇〇公安委員会が行ふ告示は、〇〇県公在式条例第〇条により行うものとする。」という旨の規定をあらかじめ設けておくこと。

11 法第二十七条関係

法第二十七条第三項の規定によつて廃棄することとなるものの処理に

刑罰第一号

については、昭和三十三年警察庁乙務第二号「没収、没収その他の理由

官発第三号

により国又は地方公共団体に帰属した銃砲刀剣類等の処理要領二の二の手続により警察庁、道府県警察本部又は方面本部が行うこととし、けん銃の廢棄處理については、警察庁に委託して行うものとする。

12 その他

(一) この法律の施行の際現にある旧令に基づく通達については、別途通達を定めるまでの間、この法律の各規定の趣旨を違反しない限度において有効のものとする。

(二) この法律施行に伴い、犯罪統計規則（昭和十九年國家公安委員會規則第六号）中の銃器・刀剣類に関する事項の條は、舊法の規定が、別表に定められている。

別表 (一) A

1. When you carry or transport your firearm, you must always carry this license with you.
2. If you carry, transport or fire your firearm for other than the authorized purpose, or other justifiable purpose, you will be punished.
3. In the event you carry or transport your firearm, please see that the firearm may not be fired immediately by keeping it under a safety device or so, and then properly covered or holstered.

B

1. When you carry or transport your weapon, you must always carry this license with you.
2. If you carry or transport your weapon for other than the authorized purpose, or other justifiable purpose, you will be punished.

別表 (一)

Possession of firearms and weapons is not permitted generally in Japan, and therefore the police will provisionally take custody of such articles. However, this does never mean confiscation. Kindly therefore read with care the following note and cooperate with the police:-

- (1) Firearms or weapons which are in custody of the police will be returned to the possessors in the following cases:-
 - a) When the possessor wishes to possess his firearm or weapon in Japan by getting permission or having the article registered.
 - b) When the possessor wishes to leave Japan with his firearm or weapon.
 - c) When the possessor wishes to send his firearm or weapon out of Japan.
- The Possessor of such article is therefore requested to apply to the appropriate police station.
- (2) The provisional detention note issued by the police in exchange for the firearm or weapon is required at the time when the article is returned. So, care must be taken not to lose this note.
- (3) If the possessor applies to the police for the return of his firearm or weapon which is in custody of the police, for the purpose of getting permission or having the article registered, the police will

listen to the necessary matters, and then issue a provisional delivery note. The possessor shall bring this delivery note to the customs house and take the necessary procedure for customs clearance. Upon completion of such procedure, the article will be returned to him in exchange for the provisional detention note.

(4) The provisional delivery note must be submitted, by all means, to the authorities concerned at the time when the possessor gets permission or have the article registered. The possessor, therefore requested not to lose this note.

(5) With regard to the firearm or weapon which is in custody of the police, it is necessary for the possessor to take the following steps within 6 months, as otherwise the ownership of the article will be reverted to the Japanese government:-

- a. To legalize the possession of the article in Japan.
- b. Apply to the police for the return of the article for the purpose of leaving Japan.
- c. Return the article to home while the possessor stays in Japan.

(6) In the event the possessor can not take such steps within 6 months on account of some unavoidable circumstances, he must apply beforehand to the

chief of police station, who takes charge of the article, for his approval so that the ownership there may not be reverted to the Japanese government.

別添 三

銃砲刀剣類は、日本国内において所持することが一般的に認められていませんで、警察で一時お預りします。しかし、これは銃砲刀剣類を取り上げ、しまふものではありませんから、次の注意書をよく読んで、御協力下さい。

一 警察に保管している銃砲刀剣類は、次の場合には、返還されますから、当該警察署に申し出て下さい。

1 許可又は登録を受けて日本国内で所持しようとする場合

2 出国するため日本国から持ち出す場合

3 日本国外に預け出す場合

二 警察が保管する際に渡した仮領證書は、銃砲刀剣類の返還の際必要ですからなくさないように注意して下さい。

三 日本国内で許可又は登録を受けるため返還の申出をしますと、必要な事項を聴取の上仮引渡書を交付しますから、それをお持ちになつて税関で必要な通関手続をして下さい。通関手続がすむと仮領證書と引換に銃砲刀剣類を返還します。

四 仮引渡書は、許可又は登録を受ける場合において必ず提出しなければなりませんから紛失しないよう注意して下さい。

五 保管された銃砲刀剣類は、保管された日から六月以内に次に掲げる措置を講じませんと、その所有権は、日本政府に帰属することとなりますから注意して下さい。

- 1 日本国内での所持を合法化する手続をとる。
- 2 日本から出国のため返還を求めて持ち帰る。
- 3 日本に滞在中これを送り返す。
- 六 やむを得ない事情があつて、六月以内にそのような措置が講ぜられないときは、銃砲刀剣類を保管している警察署長にあらかじめ期間延長の申請をして下さい。

別添 (三)

保管引継書 (用紙日本標準規格B5)

保管引継書

左記物件を引継する。

昭和 年 月 日

警察署

職氏名

印

職氏名

殿

引継申請人			
生年 月日	職業 氏名	本籍 国籍	
住所地		落着地	

参考事項	引継理由	引継物品			
		挺数	別名物品 種類		
			特 徴		
その他		番号 (銘文)	銃身の長さ (刃渡)	型・口径 (反り)	

右のとおり引継を受けた。

警察署

印

③ 引継に当つては、正副二通を作成し、正本を引継を受ける者に交付し、副本に引継を受けた者の署名押印を求めること。